附件

五华县转水镇“01·08”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023年1月8日10时50分许，五华县转水镇[redacted]路口发生一起重型半挂牵引车牵引重型仓栅式半挂车与一辆小型普通客车、一辆教练车发生相碰撞，造成教练车上教练员邓[redacted]受伤送医院抢救无效，于2023年01月8日死亡，以及三车不同程度损坏的道路交通事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493条令）和《道路交通事故深度调查工作规范（试行）》（公安部公交管〔2017〕409号）的相关规定，经县人民政府同意，成立了“01·08”一般生产经营性道路交通事故调查组，全面开展事故调查工作。事故调查组依据《安全生产法》《道路交通安全法》《广东省生产经营性道路交通责任调查处理工作指引》等相关法律法规，经过对事故现场勘查、技术鉴定复核、询问调查和进一步的深度调查，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对相关责任人员的处理意见及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况。

1.赣D[redacted]重型半挂牵引车，车辆所有人：峡江县[redacted]物

流有限公司，公司地址：江西省吉安市峡江县水边镇[redacted]，车辆品牌型号：解放牌，发动机号：*142[redacted]，车辆识别代码：*C01[redacted]，机动车初次登记日期：2021年4月15日，检验有效期至2024年4月30日止，强制报废期止：2036年4月15日。使用性质：货运。机动车状态：正常。驾驶室载客：2人，整备质量：8805KG，准牵引总质量40000KG。经调查，该车辆在中国平安财产保险股份有限公司购买机动车交通事故责任强制保险，保险单号：1220106390161509[redacted]，在天安财产保险股份有限公司购买商业保险，保险单号：643313308882022000[redacted]，其中第三者保险金额：100万元。该货运车辆近三年来共有6条非现场交通违法行为记录，共有4条现场交通违法行为记录，均已处理完毕。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故的记录。

赣D[redacted]挂重型仓栅式半挂车，车辆所有人：峡江县[redacted]物流有限公司，公司地址：江西省吉安市峡江县水边镇[redacted]，车辆品牌型号：郓宇牌，车辆识别代码：*YJ[redacted]，机动车初次登记日期：2016年10月12日，检验有效期至2023年10月31日止，强制报废期止：2031年10月12日。使用性质：货运。机动车状态：正常。经调查，该重型平板自卸半挂车未购买机动车交通事故责任强制保险及商业保险。该半挂车近三年来无交通违法记录和一般程序交通事故的记录。

2.粤M[redacted]小型普通客车，车辆所有人：何[redacted]，身份证号码：4414241987[redacted]，联系电话：147[redacted]，车辆

品牌型号：比亚迪牌，发动机号：*03[redacted]，车辆识别代码：*00[redacted]；机动车初次登记日期：2018年5月4日，检验有效期至2024年5月31日止，强制报废期止：2099年12月31日。使用性质：非营运。机动车状态：正常。核定载客：7人，整备质量：1665KG，总质量2300KG。经调查，该车辆在中国平安财产保险股份有限公司购买机动车交通事故责任强制保险，保险单号：1044310390165975[redacted]，该车未购买商业保险。该车辆近三年来共有4条非现场交通违法行为记录，无现场交通违法行为记录，均已处理完毕。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故的记录。

3.粤M[redacted]学小型轿车，车辆所有人：五华县[redacted]机动车培训学校，公司地址：广东省五华县水寨镇[redacted]，车辆品牌型号：东风雪铁龙牌，发动机号：*007[redacted]，车辆识别代码：*537[redacted]，机动车初次登记日期：2011年3月31日，检验有效期至2023年3月31日止，强制报废期止：2023年3月31日。使用性质：教练。机动车状态：正常。核定载客：5人，整备质量：1150KG，总质量1525KG。经调查，该车未购买机动车交通事故责任强制保险及商业保险。该车辆近三年来无非现场交通违法行为记录，无现场交通违法行为记录。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故的记录。

（二）车辆驾驶人员相关情况。

1.赣D[redacted]重型半挂牵引车牵引赣D[redacted]挂重型仓栅式半挂车驾驶人：张[redacted]，男，1983年3月17日生，汉族，户籍地：广东省兴宁市新圩镇[redacted]，现住址：广东省

兴宁市新圩镇[redacted]，身份证号：441481198[redacted]，经公安交通管理综合应用平台查询，驾驶证号：4414811983[redacted]，档案编号：441400390[redacted]，准驾车型：A2，初次领证日期：1999年12月3日，有效期始：2021年12月3日，有效期止：2081年12月3日，当前状态：正常。张[redacted]近三年来有20条交通违法行为记录，均已处理完毕。此事故前张[redacted]无发生过一般程序交通事故记录。发生事故后五华县公安局交警大队事故处理中队办案民警现场对其进行吹气式酒精检测，检测结果为0mg/100ml，无酒后驾驶嫌疑。经调查，张[redacted]在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

2.粤M[redacted]小型普通客车驾驶人：刁[redacted]，男，1987年1月27日生，汉族，户籍地：广东省梅州市五华县转水镇[redacted]，现住址：广东省梅州市五华县转水镇[redacted]，身份证号：4414241987[redacted]，经公安交通管理综合应用平台查询，驾驶证号：4414241987[redacted]，档案编号：441400790[redacted]，准驾车型：C1E，初次领证日期：2006年2月11日，有效期始：2022年2月11日，有效期止：2082年2月11日，当前状态：正常。刁[redacted]近三年来有0条交通违法行为记录。此事故前刁[redacted]无发生过一般程序交通事故记录。发生事故后五华县公安局交警大队事故处理中队办案民警对其吹气式酒精检测，检测结果为0mg/100ml，没有酒后驾驶嫌疑。经调查，刁[redacted]在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

3.粤M[redacted]学小型轿车驾驶人：钟[redacted]，女，1999年6月17日生，汉族，户籍地：广东省五华县水寨镇[redacted]，现住址：广东省五华县水寨镇[redacted]，身份证号：4414241999[redacted]，经公安交通管理综合应用平台查询，驾驶证号：4414241999[redacted]，经查，该名驾驶人为五华县[redacted]机动车培训学校学员，目前已考取科目一且已通过。五华县公安局交警大队事故处理中队办案民警对其吹气式酒精检测，检测结果为0mg/100ml，没有酒后驾驶嫌疑。经调查，钟[redacted]在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

（三）肇事车辆检验检测情况。

五华县公安局交警大队事故处理中队委托广东康怡司法鉴定中心对赣D[redacted]重型半挂牵引车牵引赣D[redacted]挂重型仓栅式半挂车、粤M[redacted]小型普通客车、粤M[redacted]学小型轿车进行车辆安全技术性能进行检测和事故发生时的行驶速度进行鉴定，结果为：

1.赣D[redacted]重型半挂牵引车牵引赣D[redacted]挂重型仓栅式半挂车制动及转向功能有效；牵引车照明、信号装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；半挂车全车灯具齐全、功能有效。

2.粤M[redacted]小型普通客车制动及转向功能有效；全车灯具齐全、未见异常。

3.粤M[redacted]学小型轿车制动功能有效；转向功能失效符合在本次事故中碰撞造成的后果；右前灯具缺失符合在本次事故

中碰撞造成的后果，其余灯具齐全、未见异常。

4.赣D[redacted]重型半挂牵引车牵引赣D[redacted]挂重型仓栅式半挂车通过录像监控范围时的行驶速度约70km/h。

（四）事故现场情况。

1.天气情况：事发时天气阴，路面干燥。

2.道路情况：事故现场道路为五华县转水镇[redacted]路口路段，道路呈南北走向，南往横陂镇方向，北往华城镇方向。东往水寨镇方向，西往转水镇五星村方向，沥青路面，完好干燥，道路设有标志标线。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2023年1月8日10时50分许，张[redacted]驾驶赣D[redacted]重型半挂牵引车牵引赣D[redacted]挂重型仓栅式半挂车沿外环路从南往北方向行驶，途经五华县转水镇[redacted]路口路段时先碰撞刁[redacted]驾驶的粤M[redacted]小型普通客车后驶入对向车道侧翻压到在路口由钟[redacted]驾驶的粤M[redacted]学教练车，造成粤M[redacted]学车上的教练员邓[redacted]受伤送医院抢救无效死亡、李[redacted]受伤，三车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）应急处置及救援情况。

1.接处警情况。2023年1月8日10时55分，接五华县公安局指挥中心电话指令：称五华县转水镇五星村莲塘腌路口路段一部大货车与一辆小型普通客车、一辆教练车发生碰撞，教练车上有人受伤。接警后，指挥中心立即指令横陂交警中队民警赶赴现场处置，并指令120急救中心前往现场救援。

2.应急救援情况。横陂交警中队当日值班民警接到指令后立即赶赴事故发生地现场，到达后立即采取安全防护措施，保护现场，维持交通秩序并派三部吊车到达现场参与施救，协助120医务人员做好救护工作，受伤人员邓[redacted]经抢救无效于2023年1月8日死亡，横陂交警中队办案民警向交警大队值班领导报告。交警大队值班领导接报后立即带领事故处理中队民警赶赴现场进行复勘。

3.应急处置评估。经评估，此次事故救援响应迅速、现场处置得当、救援行动有序，救援过程中未发生衍生事故，无救援人员受伤，事故应急处置较好，各单位报告救援行动均符合法律法规要求。

（三）善后处理情况。

事故发生后，公安交警部门及时调查造成事故的原因，于2023年1月20日依法对交通事故作出事故责任认定并于当天向各方宣读分发签收，告知各方当事人（代理人）可在法定期限内向梅州市公安局交通警察支队提出复核申请。2023年1月29日张[redacted]向梅州市公安局交警支队提出复核申请。2023年2月16日梅州市公安局交通警察支队作出维持五华县公安局交通警察大队第441424120230000004号《道路交通事故认定书》。2023年2月23日，五华县公安局依法对肇事司机张[redacted]立案侦查，2023年2月23日五华县公安局依法对犯罪嫌疑人张[redacted]取保候审。

三、事故发生的原因和事故性质认定

（一）事故发生的直接原因。

根据事故现场勘查、调查取证、车辆技术鉴定、当事人供述和证人证言，查实造成此次道路交通事故的原因为：

1.张[redacted]超速行驶且车辆进入交叉路口时未停车瞭望让右方道路的来车先行的行为是造成事故的主要原因。

2.刁[redacted]未注意观察道路内其他车辆行驶动态的行为是造成事故的次要原因。

3.无证据证实钟[redacted]有违法过错行为。

4.无证据证实邓[redacted]有违法过错行为。

5.无证据证实李[redacted]有违法过错行为。

（二）事故发生的间接原因。

赣D[redacted]重型半挂牵引车牵引赣D[redacted]挂重型仓栅式半挂车所有人峡江县[redacted]物流有限公司存在对驾驶人安全管理不到位，对从业人员、驾驶员学习教育培训不到位，对货车动态卫星监控不到位。

（三）事故性质。

经调查认定，五华县转水镇[redacted]路口路段发生的道路交通事故属生产经营性一般道路交通责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任的认定。

1.张[redacted]超速行驶且车辆进入交叉路口时未停车瞭望让右方道路的来车先行的行为是造成事故的主要原因。

2.刁[redacted]未注意观察道路内其他车辆行驶动态的行为是造成事故的次要原因。

3.无证据证实钟[redacted]有违法过错行为。

4.无证据证实邓[redacted]有违法过错行为。

5.无证据证实李[redacted]有违法过错行为。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条规定，认定：张[redacted]负事故的主要责任，刁[redacted]负事故的次要责任，邓[redacted]无责任，钟[redacted]无责任，李[redacted]无责任。

（二）对驾驶人及车辆所属单位的处理。

1.张[redacted]在此次交通事故中存在的未按照操作规范安全、文明驾驶车辆、不让右方道路来车先行、超速及驾驶机件不符合技术标准的机动车的违法行为，五华县交警大队已对其作出扣7分，罚款450元的处罚并对张[redacted]涉嫌交通肇事罪立案侦查，移送检察机关审查起诉。

2.刁[redacted]在此次交通事故中存在的未按照操作规范安全、文明驾驶车辆的违法行为，五华县交警大队已对其作出扣3分，罚款100元的处罚。

3.建议行政处罚。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，建议江西省峡江县交通部门对车辆所属单位峡江县物流有限公司、峡江县[redacted]邦物流有限公司存在问题依法作出处理。

五、事故的防范和整改措施建议

五华县转水镇[redacted]路口路段发生的道路交通事故给人民群众生命财产带来重大损失，后果严重，教训深刻。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强重点车辆交通安全管理工作，提出以下防范和整改措施建议：

（一）加强重点车辆源头管控。**一是强化运输企业安全联合监管。**相关部门要联合定期深入客货运输企业开展安全隐患监督检查，督促企业严格落实主体安全责任。加快推进“企业画像”推送工作，及时采集重点企业信息，利用大数据助力重点车辆源头管控工作。**二是全力做好营运车辆动态监控工作。**组织排查车辆动态监控平台使用情况，推动企业自查自纠，落实源头隐患排查；不定期抽查道路运输车辆动态运行情况，督促隐患整改。

（二）加强对驾驶人员的法律法规的培训，增强法制观念。按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，落实主体责任；针对部分驾驶人存在安全驾车技巧生疏，文明守法意识单薄等问题，要加大交通安全警示教育力度，宣传安全驾驶技能，保证驾驶人员熟练掌握本岗位的安全操作技能，增强遵纪守法的自觉性，知悉自身在安全生产方面的责任和义务。

（三）加强“两员两站”建设，开展农村道路交通违法劝导。全面开展交通安全宣传，建立常态化工作机制，扎实开展“两员两站”，开展交通安全宣传和交通违法劝导，不断提高群众交通安全意识。依托交通安全服务站，有针对性地进行安全提示，提高驾驶人的安全意识。

（四）全面加强路面执法整治。加强路面管控，严查交通违法行为。公安交警部门要切实加强对路面巡逻管控力度，开展专项整治行动，严查车辆超员超载、超速行驶、疲劳驾驶等严重交通违法行为，提高驾驶人的安全意识。